

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 258/2538

นายมานะ ยางขาคีม

โจทก์

นางสำอางค์ ยางขาคีม

จำเลย

นางสำอางค์ ยางขาคีม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.พ.พ. มาตรา 1531

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 125,126) ศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการ เป็นสามี
ภรรยา กัน และให้จำเลยจัดการแบ่งสินสมรสคือที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เอกสารหมาย จ.2, จ.3,จ.4, จ.7 และ จ.8 และบ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 1
ตำบลอบทมอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งหากไม่สามารถแบ่ง
ได้ให้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง
คำขออนอกจากนี้ให้ยก จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 105,106)

คำสั่ง การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสอง คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่
อาจบังคับคดีที่เกี่ยวกับ การหย่า ตลอดจนการแบ่งสินสมรส ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจาก
การหย่าตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ จึงไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสอง คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่
อาจบังคับคดีที่เกี่ยวกับ การหย่า ตลอดจนการแบ่งสินสมรส ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจาก
การหย่าตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ จึงไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ